Nachfolgegespräch mit den Altgesellschaftern

Datum 11.09.2025
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller und Beate Baur · nur für die Handakte

Martin Faller, geboren am 09.05.1960, will nach 34 Jahren zum Jahresende ausscheiden. Beate Baur (Jahrgang 1967) zieht mit. Die Kaisersteg Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG fertigt in Freiburg-Hochdorf Prüfvorrichtungen und Spezialwerkzeuge. In der Werkhalle laufen drei auf den Standort abgestimmte Produktionslinien. Die Halle hat eine Sonderfundamentierung und einen belastbaren Hochstromanschluss. Die 18 Arbeitsplätze und laufenden Serienaufträge sollen ohne Unterbrechung erhalten bleiben.

Faller hält 70 % und Baur 30 % des Kommanditkapitals. Die Kaisersteg Verwaltung GmbH ist einzige Komplementärin, führt die Geschäfte und ist am Vermögen und an den stillen Reserven der KG nicht beteiligt. Faller ist Alleingesellschafter der Verwaltung GmbH. Die Halle hat Faller 1998 persönlich gekauft. Die KG nutzt sie seitdem vollständig aufgrund eines Mietvertrags. Die Halle stand nie im Gesellschaftsvermögen der KG. Baur hat weder Grundstücke noch GmbH-Anteile für den Betrieb gehalten.

Käuferin soll die Mooswälder Werktechnik GmbH aus Freiburg sein. Sie will beide Kommanditanteile und den Standort kaufen. Die Verwaltung GmbH soll beim Vollzug aus der KG ausscheiden. Die Käuferin will die GmbH-Anteile zusätzlich übernehmen, um Faller von der Abwicklung der Gesellschaft zu entlasten. Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, vertritt allein die Käuferin.

Faller möchte zunächst nur die Anteile verkaufen und die Hallenmiete als Altersversorgung behalten. Die Käuferin lehnt ein langfristiges Mietmodell ab. Zu prüfen sind ein Gesamtverkauf und eine Finanzierung, bei der sich die Auszahlung über den Jahreswechsel verzögert. Wir benötigen Mietvertrag, Grundstücksblatt, Sonderbilanzen und die Bankbedingungen vor der Vertragsfreigabe. Faller gibt an, bisher keinen ermäßigten Tarif nach § 34 Abs. 3 EStG in Anspruch genommen zu haben. Diese Angabe ist bei der persönlichen Veranlagung anhand der Altbescheide zu prüfen.

Gewerberaummietvertrag · Auszug aus der Vertragsakte

Datum 02.11.1998

Von Martin Faller, Eigentümer und Vermieter

An Kaisersteg Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG, vertreten durch Kaisersteg Verwaltung GmbH

§ 1 Mietobjekt. Vermietet werden Werkhalle, Lageranbau und Hof auf dem Grundstück Gemarkung Hochdorf, Flurstück 871/6, Betriebsweg 18, Freiburg im Breisgau. Das Mietobjekt wird ausschließlich für Werkzeugbau und Prüfmittelmontage überlassen. Die KG ist zur Installation und zum Betrieb der Maschinenfundamente und der Absauganlage berechtigt.

§ 3 Entgelt. Die Nettomiete beträgt nach der Änderungsvereinbarung vom 15.12.2023 monatlich 3.000 EUR. Nebenkosten trägt die KG zusätzlich nach tatsächlichem Anfall.

§ 7 Beendigung. Die Parteien können das Mietverhältnis durch schriftliche Vereinbarung einvernehmlich beenden. Ein automatisches Ende allein aufgrund des Wechsels der Kommanditisten ist nicht vereinbart.

Bestandsvermerk der Buchhaltung, 29.12.2025. Das Flurstück steht im Anlagenverzeichnis von Fallers Sonderbilanz. Die KG hat kein Grundstück bilanziert. Die anteilige Dezembermiete bis zum Vollzug ist in der Jahresabrechnung berücksichtigt. Faller erhielt für Januar 2026 keine Mietzahlung.

Notarieller Anteilskauf · Auszug UR 781/2025

Datum 10.12.2025

Von Notarin Lea Tannenfels · Freiburg im Breisgau

An Martin Faller, Beate Baur, Kaisersteg Verwaltung GmbH und Mooswälder Werktechnik GmbH

§ 2 Anteile und Gegenleistung. Martin Faller verkauft seinen gesamten Kommanditanteil von 70 % für 588.000 EUR, Beate Baur ihren gesamten Kommanditanteil von 30 % für 252.000 EUR. Martin Faller verkauft ferner sämtliche Geschäftsanteile an der Kaisersteg Verwaltung GmbH für 25.000 EUR. Geschäftsanteile und Kommanditanteile werden mit Freigabe gemäß § 5 in dem dort geregelten Vollzugsablauf abgetreten. Nachschüsse, Kaufpreisanpassungen oder variable Komponenten sind nicht vereinbart. Soweit der GmbH ein Auslagenanspruch gegen die KG zusteht, ist er in der Schlussabrechnung bis zum Vollzug zu begleichen.

§ 4 Ausscheiden. Die Kaisersteg Verwaltung GmbH scheidet mit Zugang der zweiten Vollzugsnachricht aus der KG aus, nachdem die Käuferin beide Kommanditanteile und die Geschäftsanteile erworben hat. Die Käuferin bleibt als einzige Gesellschafterin zurück. Maschinen, Vorräte, Forderungen, Vertragsverhältnisse und Verbindlichkeiten des Gesellschaftsvermögens gehen nach den gesetzlichen Regeln auf die Käuferin über. Der Betrieb wird von ihr am selben Standort fortgeführt. Die Parteien melden das Erlöschen der KG zur Eintragung an.

§ 5 Vollzug. Der Vollzug erfolgt in einer Sitzung mit dokumentierter Reihenfolge. Zuerst ist die Freigabe für den Besitzübergang nach der Grundstücksurkunde UR 782/2025 in ihrer letztgültigen Fassung festzustellen. Dann werden die Anteilsübertragungen und anschließend das Ausscheiden der Komplementärin freigegeben. Ein Rücktrittsrecht wegen verzögerter Registerbearbeitung ist nicht vorgesehen.

Anlage C · Vermögensabgrenzung. Flurstück 871/6 ist nicht Gegenstand der Gesamtrechtsnachfolge. Der separate Grundstückskauf ist Teil der wirtschaftlichen Gesamttransaktion. Ausfall der Grundstücksfreigabe sperrt den Anteilsvollzug.

Grundstückskauf und Auflassung · Auszug UR 782/2025

Datum 10.12.2025
Von Notarin Lea Tannenfels · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller und Mooswälder Werktechnik GmbH

§ 1 Gegenstand. Martin Faller verkauft das Flurstück 871/6 der Gemarkung Hochdorf, bebaut mit Werkhalle und Lageranbau. Der Kaufpreis beträgt 580.000 EUR. Die Beteiligten erklären die Auflassung und bewilligen die Auflassungsvormerkung zugunsten der Käuferin. Die Notarin soll die Eigentumsumschreibung erst nach Bestätigung des vollständigen Kaufpreiseingangs und Vorliegen der weiteren Voraussetzungen beantragen.

§ 4 Wirtschaftlicher Übergang. Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen nach vollständiger Kaufpreiszahlung mit protokollierter Übergabe über. Bis dahin bleibt das bestehende Mietverhältnis zur KG bestehen. Eine vorläufige Schlüsselüberlassung, etwa zur Einrichtung, verschafft der Käuferin keine ausschließliche Nutzungs- oder Verfügungsbefugnis. Bei wirtschaftlichem Übergang endet der Alt-Mietvertrag aufgrund gesonderter, bereits unterzeichneter Aufhebungsvereinbarung.

§ 7 Kosten. Die Käuferin trägt Grunderwerbsteuer sowie ihre Erwerbsnebenkosten. Fallers Beratungskosten für die Transaktion trägt Faller selbst. Der Kaufpreis enthält keine Vergütung für ein späteres Beratungsmandat, ein Mietrecht oder ein Wohnrecht.

Anlage 2 · Gegenstand und Abgrenzung. Auf dem Flurstück stehen keine Wohngebäude. Das unmittelbar angrenzende Grundstück 871/7 gehört einem Dritten und ist kein Gegenstand dieser Urkunde.

Ersatzsicherheit und gemeinsame Freigabe · Auszug UR 809/2025

Datum 18.12.2025
Von Notarin Lea Tannenfels · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller, Beate Baur, Kaisersteg Verwaltung GmbH und Mooswälder Werktechnik GmbH

1. § 4 des Grundstückskaufvertrags UR 782/2025 wird ergänzt. An die Stelle der vollständigen Kaufpreiszahlung als Voraussetzung für den Besitzübergang kann eine der Notarin vollständig und wirksam zugegangene unwiderrufliche Bankgarantie über 580.000 EUR treten. Die Garantie muss Faller als unmittelbaren Begünstigten bezeichnen, auf erstes schriftliches Anfordern zahlbar sein und bis einschließlich 30.04.2026 laufen. Eine bloße Kreditzusage oder Entwurfsfassung genügt nicht.

2. Liegt diese Sicherheit vor, darf die Notarin die Übergabe schriftlich freigeben. Besitz, ausschließliche Nutzung, laufende Lasten und Sachgefahr gehen mit der sodann protokollierten Schlüsselübergabe auf die Käuferin über. Faller hat ab diesem Zeitpunkt kein Zutritts-, Nutzungs- oder Weisungsrecht. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Eigentumsumschreibung richten sich weiterhin nach § 1 der Grundstücksurkunde.

3. In UR 781/2025 wird § 5 entsprechend präzisiert. Erst auf schriftliche Bestätigung der bereits erfolgten Grundstücksübergabe werden beide Kommanditanteile und sämtliche Geschäftsanteile an der Verwaltung GmbH übertragen. Sodann erhält die Verwaltung GmbH die zweite Vollzugsnachricht über ihr Ausscheiden.

Die Parteien bestätigen, dass die Aufhebung des Mietvertrags zwischen Faller und der KG zeitgleich mit dem Übergang von Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr wirksam wird. Die zeitlich anschließende Eigentumsumschreibung löst keinen neuen Besitzübergang aus.

Schlüssel- und Betriebsübergabe · Kurzprotokoll

Datum 29.12.2025
Von Projektbüro der Mooswälder Werktechnik GmbH
An Faller, Baur, Notariat Tannenfels und Sascha Strauß

Ort: Werkhalle Betriebsweg 18, Freiburg-Hochdorf. Abgleich: Projektakte MWT/KPW, Blatt 28. Das Protokoll wurde vor Ort handschriftlich geführt und am selben Abend eingescannt.

Uhrzeit	Vorgang
15:40	Bank meldet „Freigabe“ telefonisch. Schriftstück nicht zu diesem Protokoll genommen.
15:52	Sechs mechanische Schlüssel und die Alarmverwaltung übernommen. Zähler und Anlagenzustand dokumentiert.
16:00	Standort an die Erwerberin übergeben. Gefahr, Bewirtschaftung und Betriebskosten ab jetzt bei der Erwerberin.
16:10	Übernahme der Anteile laut Vollzugsnachricht.
16:12	Austritt der Verwaltung GmbH laut zweiter Nachricht.
16:21	Facility-Ticket 29-77 „Zugang Faller / bis 02.01.“ aufgenommen.

Unterzeichnet: Martin Faller, Beate Baur und Celine Traut (Geschäftsführerin der Mooswälder Werktechnik GmbH). Der Anlagenordner enthält den Zählerstand, aber keinen Ausdruck der Banknachricht.

Nachricht von Sascha Strauß um 18:46 Uhr. „Die Bank hat heute Nachmittag an das Notariat geliefert. Das Original geht mir über den abgesicherten Postweg zu. Kontoauszug Verkäufer erwartungsgemäß erst nach Jahreswechsel.“

Zahlungen und Auslagen · Auszüge zum Jahreswechsel

Datum 07.01.2026
Von Eva Lutz, Rechnungswesen der Kaisersteg KG bis zum Vollzug
An Felix Boscherharb

Konto / Empfänger	Datum	Betrag	Text
Martin Faller	29.12.2025	588.000,00 EUR	Kaufpreis Kommanditanteil
Beate Baur	29.12.2025	252.000,00 EUR	Kaufpreis Kommanditanteil
Martin Faller	29.12.2025	25.000,00 EUR	Geschäftsanteile Verwaltung GmbH
Martin Faller	02.01.2026	580.000,00 EUR	Kaufpreis Halle Betriebsweg 18, UR 782/2025
Beratung, bezahlt von Martin Faller	23.12.2025	10.000,00 EUR	Beratung und Unterlagen Grundstück sübertragung, ertragsteuerlicher Kostenbetrag

Auf dem Kontoauszug 02.01.2026 weist die Bank das Buchungs- und Wertstellungsdatum einheitlich mit 02.01.2026 aus. Die Käuferin hat den Betrag in ihrer Anlagenbuchhaltung dem Erwerbsvorgang vom 29.12.2025 zugeordnet. Die Auslagenrechnung enthält keine Leistungen zur laufenden Vermietung. Für die hier verfolgte Gewinnermittlung bestehen keine offenen Umsatzsteuerbeträge aus der Auslagenrechnung.

Vorläufiger Vermerk der Buchhaltung: „Halle in der Übernahmeliste der Käuferin: separater Kauf, offene Zahlung. Nicht in den angewachsenen Aktiva der KG buchen.“

Register- und Grundbuchmitteilungen · Zusammenstellung

Datum 16.02.2026
Von Notariat Tannenfels · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller, Beate Baur und Mooswälder Werktechnik GmbH

Handelsregistermitteilung vom 12.01.2026. „Kaisersteg Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG: Das Erlöschen der Gesellschaft ohne Liquidation ist eingetragen. Zugrunde liegt die am 29.12.2025 vollzogene Vereinbarung über das Ausscheiden der Kaisersteg Verwaltung GmbH bei Verbleib der Mooswälder Werktechnik GmbH als letzter Gesellschafterin.“ Die Mitteilung trifft keine gesonderte Aussage über Grundbesitz.

Grundbuch Hochdorf, Blatt 2918, Flurstück 871/6. Auflassungsvormerkung zugunsten der Mooswälder Werktechnik GmbH seit 22.12.2025. Am 16.02.2026 wurde die Mooswälder Werktechnik GmbH anstelle von Martin Faller als Eigentümerin eingetragen. Grundlage: Auflassung UR 782/2025; Umschreibungsantrag nach Kaufpreiseingang und Unbedenklichkeitsbescheinigung.

Hinweis zur Aktenführung. Die Registertexte und die Grundstücksurkunde betreffen unterschiedliche Übertragungsgegenstände. Eine zusätzliche Notiz zur taggenauen Vollzugsreihenfolge liegt im elektronischen Notariatsarchiv.

Steuerliche Schlusswerte und laufende Ergebnisanteile

Datum 02.03.2026
Von Klara Bär, Steuerberaterin · Freiburg im Breisgau
An Martin Faller, Beate Baur und Felix Boscherharb

Stand: unmittelbar vor dem Vollzug am 29.12.2025. Alle laufenden Ergebnisanteile und Einlagen bis zu diesem Zeitpunkt sind in den Kapitalkonten enthalten. Negative Ergänzungswerte, Verbindlichkeiten in den Sonderbilanzen und zusätzliche Kosten der Anteilsverkäufe liegen nach Aktenstand nicht vor.

Position	Faller	Baur
Steuerliches Kapital KG	168.000 EUR	72.000 EUR
Sonderbilanz · Boden und Halle	170.000 EUR	0 EUR
Sonderbilanz · Anteile Verwaltung GmbH	25.000 EUR	0 EUR
Anteil am laufenden Gesamthandsergebnis (100.000 EUR)	70.000 EUR	30.000 EUR
Laufendes Sonderergebnis (Miete 35.700 EUR abzüglich 15.700 EUR laufende Aufwendungen)	20.000 EUR	0 EUR

Die Kaufpreiszahlung für das Grundstück und die Beratungskosten der Transaktion sind im laufenden Sonderergebnis nicht enthalten. Die Kosten von 10.000 EUR stehen laut Rechnung ausschließlich mit der Grundstücksübertragung im Zusammenhang. Die Veräußerung der Geschäftsanteile an der Verwaltung GmbH zum bilanzierten Wert erzeugt nach dieser Rechnung keinen Gewinn.

Kontrolle der Sonderbilanz. Die Werkhalle und der Boden wurden seit Beginn der Vermietung in Fallers Sonderbilanz geführt. Das Eigentum an den GmbH-Anteilen ermöglichte Faller die Kontrolle über die geschäftsführende Komplementärin. Nach der Transaktion verbleiben bei Faller keine betrieblichen Grundstücke, GmbH-Anteile, überlassenen Maschinen oder sonstigen Wirtschaftsgüter dieser Sonderbilanz.

Was für die letzte Erklärung geklärt ist

Datum 11.03.2026
Von Martin Faller und Beate Baur
An Felix Boscherharb und Klara Bär · Freiburg im Breisgau

Wir bestätigen die Zahlen der Schlussrechnung. Faller hat der Käuferin am 29.12. die Schlüssel übergeben. Der einzige Besuch nach der Übergabe war das Abholen der privaten Werkbank-Schublade und eines Familienfotos am 30.12. Der neue Schichtleiter war dabei. Auf dem Foto unseres Abschieds liegt der alte Schlüsselanhänger noch in meiner Hand. Der Schlüssel steckt da nicht mehr dran. Baur war bei der Übergabe um 16 Uhr dabei und kann das bestätigen.

Vom Notariat liegt uns noch kein beglaubigter vollständiger Vollzugsnachweis vor. Als die Notarin am Nachmittag sagte, die Bank sei „durch“, haben wir es als Freigabe verstanden. Unser Geld war tatsächlich erst am 02.01. da. Die November-Planung mit weiterlaufender Hallenmiete wurde nach dem Dezember-Nachtrag fallengelassen. Wir haben keinen neuen Mietvertrag geschlossen. Für Januar haben wir keine Miete verlangt.

Ich (Martin Faller) habe seit dem Verkauf weder Aufträge angenommen noch bei der Käuferin mitgearbeitet. Bis auf den angekündigten Abholtermin war ich seit der Übergabe nicht mehr in der Halle. Wir möchten die letzte Erklärung mit den vorliegenden Zahlen einreichen und die notariellen Unterlagen auf Anforderung nachreichen.

Feststellungserklärung 2025 · Übermittelte Werte

Datum 17.03.2026
Von Klara Bär, Steuerberaterin, im Auftrag der ehemaligen Beteiligten
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Feststellungsstelle

Übermittlungsprotokoll. Letzte gesonderte und einheitliche Feststellung für die Kaiserstег Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG. Steuernummer F-KPW-2025. Die Gesellschaft ist nach Vollzug vom 29.12.2025 erloschen. Die ehemaligen Beteiligten und ihre jeweiligen Empfangsbevollmächtigten sind im Datensatz aufgeführt.

Erklärungsbereich	Martin Faller	Beate Baur	Gesamt
Laufende Einkünfte aus Gewerbebetrieb	90.000 EUR	30.000 EUR	120.000 EUR
Veräußerungsgewinn nach § 16 EStG	820.000 EUR	180.000 EUR	1.000.000 EUR
Davon als außerordentliche Einkünfte erklärt	820.000 EUR	180.000 EUR	1.000.000 EUR

Ergänzende Angaben. Faller: Anteilserlös 588.000 EUR abzüglich 168.000 EUR anteiligem Kapitalkonto, zuzüglich Erlös von 580.000 EUR abzüglich 170.000 EUR Sonderbuchwert und 10.000 EUR Veräußerungskosten für die Werkhalle. Die Geschäftsanteile an der Verwaltung GmbH wurden zu ihrem Sonderbuchwert übertragen. Baur: 252.000 EUR abzüglich 72.000 EUR. Die Verwaltung GmbH hat keinen Kapitalanteil und erhält keinen Veräußerungserlös für ihr Ausscheiden. Der Käuferin wird für die kurze Mitgesellschafterstellung am Vollzugstag kein Ergebnis zugerechnet.

Beigefügt: Buchwertnachweis, Auszüge aus den drei Urkunden, Kurzprotokoll, Kontoauszüge und Registermitteilungen. Das Grundstück wurde gesondert beurkundet; die Erklärung ordnet seinen Veräußerungsgewinn dem Anteilsgeschäft Fallers zu. Angaben zur persönlichen Tarifwahl werden im Einkommensteuerverfahren gemacht.

Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung 2025

Datum 11.06.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt · Feststellungsstelle · Hubertus Tomasius, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht im Behördenamt

An Felix Boscherharb für Martin Faller · gesonderte Bekanntgabe an die übrigen Feststellungsbeteiligten

Betreff: Ehemalige Kaisersteg Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG · F-KPW-2025. Zur Post gegeben am 11.06.2026. Die Feststellungen ergehen gegenüber den im Feststellungsbogen bezeichneten ehemaligen Beteiligten.

Feststellung	Martin Faller	Beate Baur	Gesamt
Laufende Einkünfte aus Gewerbebetrieb	910.000 EUR	30.000 EUR	940.000 EUR
Veräußerungsgewinn nach § 16 EStG	0 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR
Davon außerordentliche Einkünfte	0 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR

Erläuterung. Fallers Grundbesitz gehörte nie der KG. Er konnte deshalb bei deren Erlöschen nicht auf die Erwerberin übergehen. Maßgeblich sind nach der Akte die Zahlung am 02.01.2026 und die Umschreibung am 16.02.2026. Im Zeitpunkt des Anteilserwerbs war die Halle daher noch bei Faller und wurde bei Ausscheiden in sein Privatvermögen überführt. Der zeitnahe Kaufpreis von 580.000 EUR wird als Wertansatz verwendet. Die Buchwerte und die Kosten von 10.000 EUR werden erklärungsgemäß angesetzt. Der Gewinn aus der Übertragung des Kommanditanteils und die Wertdifferenz der Halle werden im Jahr 2025 als laufender Gewinn festgestellt. Bei Baur ist kein Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten worden.

Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim Finanzamt Freiburg-Stadt schriftlich oder elektronisch eingereicht oder dort zur Niederschrift erklärt werden.

Einspruch · Gewinnfeststellung 2025

Datum 02.07.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Rechtsbehelfsstelle

Per ELSTER übermittelt am 02.07.2026 um 10:17 Uhr. Betreff F-KPW-2025. In Vollmacht des ehemaligen Feststellungsbeteiligten Martin Faller lege ich gegen den Bescheid vom 11.06.2026 Einspruch ein. Der Einspruch betrifft die Höhe der für Faller festgestellten laufenden Einkünfte, den Veräußerungsgewinn und die Feststellung außerordentlicher Einkünfte. Ich beantrage die Feststellung von 90.000 EUR laufenden Einkünften sowie 820.000 EUR Veräußerungsgewinn als außerordentliche Einkünfte. Die Feststellungen für Beate Baur sind vom Antrag nicht umfasst.

Die fehlende Zugehörigkeit der Halle zum KG-Vermögen schließt ihren Übergang durch separate Veräußerung nicht aus. Das Grundbuch belegt den zivilrechtlichen Eigentumswechsel, die für den ertragsteuerlichen Stichtag maßgebliche Übergabe folgt aus dem notariellen Nachtrag und dem von den Vertragsparteien unterzeichneten Protokoll. Der Banklauf über den Jahreswechsel beruhte auf der vereinbarten Ersatzsicherheit. Wir legen das Notariatsdokument und die Bankausfertigung nach Vorlage vor.

Beweisangebote: UR 781/2025 § 5, UR 782/2025 § 4, UR 809/2025, Übergabeprotokoll vom 29.12.2025 und Zeugnis der Geschäftsführerin Celine Traut zur tatsächlichen Übergabe. Bitte teilen Sie mit, welche Unterlagen der Feststellungsstelle bislang vollständig vorliegen.

Nachforderung zur Sicherheit und Besitzüberlassung

Datum 17.07.2026
Von Hubertus Tomasius · Finanzamt Freiburg-Stadt, Rechtsbehelfsstelle
An Felix Boscherharb für Martin Faller

Der notariell beurkundete Nachtrag liegt vor. Für den behaupteten Übergang am 29.12.2025 fehlt ein vollständiger Beleg zum Eintritt der darin geregelten Bedingung. Die Aussage „Bank meldet Freigabe“ im vom Käufer geführten Protokoll lässt offen, ob damit eine endgültige Garantie, eine Kreditfreigabe oder eine Überweisungsanweisung gemeint war.

Bitte reichen Sie ein: vollständige Bankgarantie mit Empfänger, Laufzeit und Wirksamkeit, Nachweis ihres Eingangs beim Notariat, notariellen Freigabevermerk, Beleg der Besitz- und Gefahrtragung sowie eine Erklärung zu Facility-Ticket 29-77 „Zugang Faller / bis 02.01.“. Gelegenheit zur Äußerung bis 28.08.2026.

Der Kaufpreis von 580.000 EUR ist unstreitig. Das Amt prüft, ob Faller vor dessen Eingang bereits auf seine Zutritts- und Nutzungsrechte verzichtet hatte. Die Auflassungsvormerkung allein gibt hierfür nach Aktenlage keine Auskunft.

Übersandte Nachweise und noch fehlende Ausfertigung

Datum 26.08.2026
Von Felix Boscherharb · Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Rechtsbehelfsstelle

Per ELSTER übermittelt um 16:22 Uhr, Vorgang F-KPW-2025. Als Anlage überreichen wir einen Scan der ersten Garantieseite. Der Garantiebetrag lautet auf 580.000 EUR, Martin Faller ist als Begünstigter genannt. Aus dem Scan gehen Laufzeit, Zahlungsmodalitäten und Signatur nicht vollständig hervor. Die Käuferin hat am 25.08. eine Freigabe für den Zugriff auf die vollständige Bankakte erteilt. Das Notariat prüft die Herausgabe des vollständigen elektronischen Zustellprotokolls. Die Beiziehung des Vollzugsvermerks mit Zustimmung der Beteiligten regen wir an.

Faller widerspricht der Annahme, er habe bis 02.01. einen Schlüssel und ein selbständiges Nutzungsrecht behalten. Er hat am 30.12. unter Begleitung zwei private Gegenstände abgeholt. Das Facility-Ticket ist ein interner Datensatz der Käuferin. Wir haben die zugehörigen technischen Ereignisse angefordert. Als Kontakt auf Käuferseite hat Sascha Strauß die Namen von Celine Traut und dem Schichtleiter Nils Widder bestätigt.

Der vollständige Nachweis ist noch in Beschaffung. Wir bitten um eine Nachfrist bis 30.09.2026 und halten die Beweisangebote im Einspruch aufrecht. Eine Zustimmung zu einer Entscheidung vor Ablauf dieser Nachfrist ist damit nicht verbunden.

Einspruchsentscheidung · Feststellung 2025

Datum 29.09.2026
Von Hubertus Tomasius · Finanzamt Freiburg-Stadt, Rechtsbehelfsstelle
An Felix Boscherharb als Empfangsbevollmächtigten des Martin Faller

Betreff F-KPW-2025. Der Einspruch vom 02.07.2026 gegen den Feststellungsbescheid vom 11.06.2026 wird als unbegründet zurückgewiesen.

Der Einspruch ist zulässig. Die beendete KG steht der Rechtsbehelfseinlegung durch den ehemaligen Feststellungsbeteiligten gegen die ihn betreffenden Feststellungen nicht entgegen. Die Höhe von Buchwert und Erlös und die Veräußerung des Geschäftsanteils an der Verwaltung GmbH sind unstreitig. Nicht nachgewiesen ist die wirksame Ersatzsicherheit als Voraussetzung des Grundstücksvollzugs. Die übermittelte Scan-Seite belegt weder die vereinbarte Laufzeit noch den Zugang einer unwiderruflichen Garantie am 29.12.2025. Die öffentliche Registerlage bestätigt erst die spätere Umschreibung. Der Zahlungseingang am 02.01. und der bis dahin erfasste Zutritt sprechen in der Gesamtschau gegen einen Übergang der vollen Herrschaft bereits im Dezember.

Die Behörde würdigt die Angabe zur beaufsichtigten Abholung als Parteierklärung. Ein bloßes Angebot, die Käuferin zum Schlüsselwechsel zu hören, beseitigt die fehlende Dokumentation der Zahlungsvoraussetzung nicht. Eine Entscheidung über die erbetene Nachfrist ist in der Akte nicht dokumentiert. Die Erklärung des privaten Ausscheidens der Halle zum 29.12. bleibt Grundlage der Feststellung. Das Amt sieht die gesonderte Grundstücksveräußerung wegen der getrennten Vollzugszeitpunkte nicht als Teil eines einheitlichen steuerbegünstigten Veräußerungsvorgangs.

Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen den bezeichneten Bescheid in Gestalt dieser Einspruchsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg, erhoben werden. Für anwaltliche Einreichungen gelten §§ 52a und 52d FGO. Die Klage ist gegen das Finanzamt Freiburg-Stadt zu richten.

Zustellungs- und Fristenvermerk

Datum 02.10.2026
Von Kanzlei Felix Boscherharb · Posteingang
An Felix Boscherharb · Handakte Faller

Einspruchsentscheidung vom 29.09.2026, F-KPW-2025. Gelber Umschlag und Eintrag des Zustellers: persönliche Übergabe am Freitag, 02.10.2026, 10:24 Uhr, an die anwaltliche Empfangsstelle in Freiburg. Die Empfangsvollmacht für Faller liegt dem Finanzamt vor. Der Scan der Zustellung befindet sich im Vorgang. Der daneben gespeicherte Datumseintrag 29.09.2026 bezeichnet das Dokumentendatum.

Verfügung. Klagefrist zur Kontrolle eintragen. Mandanten telefonisch über den Ausgang unterrichten. Zügig die Vollzugsdaten bei Notariat, Erwerberin und Bank sichern. Bei rechtzeitiger Freigabe genügt zur Fristwahrung eine Klage mit eindeutiger Bezeichnung der Beteiligten und der angegriffenen Feststellungen. Die ausführliche Klagebegründung folgt nach Aktenabgleich.

Gespräch nach der Einspruchsentscheidung

Datum 05.10.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
An Martin Faller · vertrauliche Handakte

Faller beauftragt Klage gegen die ihn betreffenden drei Feststellungen. Beate Baur bleibt beim erklärungsgemäßen Ergebnis und hat kein Klage- oder Vertretungsmandat erteilt. Faller erteilt gesonderte Prozessvollmacht und stimmt der gerichtlichen Verwendung von Vollzugsunterlagen, Banknachweis und Zugangsprotokollen zu. Die Käuferin wird von Sascha Strauß separat vertreten. Die Klage soll keine Ansprüche aus dem Kaufvertrag geltend machen.

Faller sagt, das Finanzamt habe „richtig gesehen, wem die Halle im Grundbuch gehörte“, daraus aber die falsche Reihenfolge gemacht. Er erinnert sich daran, dass ihm der Schichtleiter am 30.12. die Tür öffnete und nach zehn Minuten hinter ihm abschloss. Faller räumt ein, das Datum der Bankgutschrift anfangs selbst für den steuerlichen Stichtag gehalten zu haben. Die Parteien haben Faller nach dem Vollzug weder Miete gezahlt noch eine Betriebskostenabrechnung für Januar erstellt.

Die Bank hat die vollständige Garantie nach Auskunft der Notarin aus einem archivierten Postfach abrufbar. Das Notariat darf mit den heute beigebrachten Freigaben Ausfertigungen an die Verfahrensbeteiligten herausgeben. Auf Käuferseite ist der Facility-Datensatz gesondert anzufordern. Faller möchte die Einkommensteuerberechnung erst nach Klärung der Grundlagen veranlassen und lässt die Altbescheide zu § 34 Abs. 3 EStG suchen.

Vollständiger Nachweis der Garantie und Freigabe

Datum 08.10.2026

Von Notariat Tannenfels · Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb und Sascha Strauß, jeweils mit Freigabe ihrer Mandantschaft

Archivabzug · UR 809/2025 · Anlage 4. Die vollständige Garantie der Dreisam Gewerbebank wurde am 29.12.2025 um 15:39:18 Uhr im gesicherten Notariatspostfach empfangen; Integritäts- und Signaturprüfung erfolgreich um 15:41:02 Uhr. Der in der Einspruchsakte befindliche Scan zeigt nur Seite 1 des zweitseitigen Originals. Auf Seite 2 steht die Erklärung der Bank.

„Die Dreisam Gewerbebank verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, an Martin Faller, Freiburg im Breisgau, auf dessen erstes schriftliches Anfordern bis zur Höhe von 580.000,00 EUR zu leisten. Diese Garantie ist ab Zugang beim Notariat Tannenfels wirksam und kann bis einschließlich 30.04.2026 in Anspruch genommen werden.“ Die Erklärung ist von zwei vertretungsberechtigten Bankmitarbeitern elektronisch unterzeichnet.

Zeit am 29.12.2025	Notariatsarchiv · protokollierter Vorgang
15:43:10	Grundstücksübergabe nach UR 809/2025 schriftlich freigegeben
16:04:53	Unterzeichnetes Protokoll eingegangen, darin Übergabe um 16:00 Uhr
16:10:11	Anteilsübertragung gemäß UR 781/2025 ausgelöst, Eingang bei allen Beteiligten bestätigt
16:12:06	Ausscheidensmitteilung an Verwaltung GmbH zugegangen

Die Dokumente wurden aus dem unveränderten Vollzugsarchiv ausgegeben. Der Kaufpreis ist am 02.01.2026 eingegangen; die Bankgarantie ist danach gegen Rückgabe freigegeben worden. Grundbuchantrag und Grundbucheintragung blieben vom wirtschaftlichen Vollzugsvermerk getrennt.

Ticket 29-77 · vollständige Ereignisse und Versicherungsübernahme

Datum 12.10.2026
Von Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, für Mooswälder Werktechnik GmbH
An Felix Boscherharb · Freiburg im Breisgau

Unsere Mandantin überlässt mit ihrem Einverständnis die beiden Auszüge und genehmigt ihre Verwendung im Finanzgerichtsverfahren. Der Kurztext „Zugang Faller / bis 02.01.“ ist eine Aufgabennotiz zur möglichen Terminvereinbarung, keine Zugangsberechtigung. Technischer Export von Gebäudeverwaltung und Besucherliste:

Zeit	Ereignis
29.12.2025 15:52	Schlüsselbestand vollständig übernommen, Altberechtigungen Faller deaktiviert
29.12.2025 16:21	Terminaufgabe eröffnet, Schichtleiter soll Termin anbieten
30.12.2025 10:32	Martin Faller als Besucher durch Nils Widder eingelassen, kein Badge ausgestellt
30.12.2025 10:44	Besuch beendet, keine selbständige Schließberechtigung
02.01.2026 08:02	Terminaufgabe aus Verwaltungsroutine geschlossen

Versicherungsbestätigung der Gewerbepolice MW-221. Die Käuferin trägt das Risiko für Flurstück 871/6 mit Wirkung vom 29.12.2025, 16:00 Uhr. Prämie und Selbstbehalt eines Lüftungsschadens vom 01.01.2026 wurden der Käuferin belastet. Sie stellte die laufenden Versorgungsverträge zum vereinbarten Übergabezeitpunkt auf sich um. Faller wurde ab 29.12.2025, 16:00 Uhr, nicht mehr als versicherter Nutzungs- oder Gefahrenträger geführt.

Die Käuferin stimmt der Vernehmung von Celine Traut und Nils Widder zu. Traut kann zu Schlüsselübergabe und Betriebsaufnahme aussagen. Widder kann die einmalige Abholung am 30.12. und das Verfahren zur Verwaltung der Zutrittsrechte schildern.

Klage zur Fristwahrung

Datum 27.10.2026

Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

An Finanzgericht Baden-Württemberg · Außensenate Freiburg · Gresserstraße 21, 79102 Freiburg

Per beA. Martin Faller, wohnhaft in Freiburg im Breisgau, Kläger, gegen Finanzamt Freiburg-Stadt, Beklagter. Anschrift des Klägers und Prozessvollmacht werden mit gesondertem Adressblatt übermittelt.

Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich Anfechtungsklage gegen den Bescheid vom 11.06.2026 über die gesonderte und einheitliche Feststellung 2025 für die ehemalige Kaisersteg Präzisionswerkzeug GmbH & Co. KG, F-KPW-2025, in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 29.09.2026, zugestellt am 02.10.2026.

Streitgegenstand sind ausschließlich die laufenden Einkünfte des Klägers aus Gewerbebetrieb und die versagten Feststellungen zum Veräußerungsgewinn sowie zu den außerordentlichen Einkünften des Klägers aus dem Verkauf der Beteiligung samt Werkhalle. Eine bezifferte Antragstellung und die Begründung folgen. Ich bitte um Beiziehung der Feststellungs- und Rechtsbehelfsakten. Bescheid und Einspruchsentscheidung sind beigefügt.

Felix Boscherharb, Rechtsanwalt

Kanzleivermerk. Prüfprotokoll der Übermittlung: Eingang bei Gericht am 27.10.2026, 14:36:29 Uhr, erfolgreich; einfacher Namenszug, Versand durch den verantwortenden Rechtsanwalt über sein eigenes besonderes elektronisches Anwaltspostfach.

Eingangsbestätigung und Bitte um Begründung

Datum 29.10.2026

Von Finanzgericht Baden-Württemberg · Außensenate Freiburg · Geschäftsstelle

An Felix Boscherharb als Bevollmächtigten des Martin Faller

Aktenzeichen 3 K 1842/26. Die Klage ist am 27.10.2026 eingegangen. Das Gericht hat dem Beklagten die Klageschrift übermittelt und die Feststellungs- und Rechtsbehelfsakten angefordert. Bitte verwenden Sie für den weiteren Schriftverkehr das gerichtliche Aktenzeichen.

Bitte reichen Sie bis zum 18.11.2026 eine Begründung mit bestimmt gefasstem Klageantrag ein. Benennen Sie die selbständig angegriffenen Feststellungen und ordnen Sie jedem Beweisangebot eine konkrete Beweistatsache zu. Zu dem im Feststellungsbescheid genannten Kaufpreis legen Sie bitte dar, ob dessen Höhe oder seine Einordnung angegriffen wird.

Teilen Sie bitte mit, ob und inwieweit die Entscheidung über die auf Martin Faller bezogenen Feststellungen andere ehemalige Beteiligte berühren könnte. Eine Entscheidung über eine Beiladung ist damit nicht vorweggenommen.

Für die Geschäftsstelle: Nele Rupp, Justizbeschäftigte

Freigabe für die weitere Prozessführung

Datum 04.11.2026
Von Martin Faller
An Felix Boscherharb · Freiburg im Breisgau

Die zwei vollständigen Vollzugsunterlagen vom 08.10. und 12.10. stimmen mit meiner Erinnerung überein. In der Abschiedsrunde hieß es „Faller kann am nächsten Tag noch mal rein“. Damit war der einzelne Abholtermin gemeint. Niemand hat mir einen Generalschlüssel ausgehändigt. An das Geld kam ich erst am 02.01., hatte aber nach der Mitteilung des Notariats bereits den Garantieschutz. Die alte Verwaltungs-GmbH und die Werkhalle behalte ich nicht. Ich verlange keine Änderung des Gesamtgewinns oder des Werts der Halle. Ich möchte, dass das Gericht die richtige Art meiner Einkünfte feststellt.

Beate Baur hat mir gesagt, ihre Beträge seien richtig und sie wolle nicht selbst klagen. Ob das Gericht sie oder die Käuferin anhören muss, soll die Kanzlei prüfen. Ich willige ein, dass die Kanzlei meine Angaben zum Zutritt und zur früheren Vermietung im Prozess vorträgt. Die Unterlagen zur persönlichen Einkommensteuer folgen separat.